Type	Activités	Exemples
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées	EHPAD, instituts médicaux éducatifs, etc.
L	Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usages multiples	Cabarets, théâtres, cinémas, salles polyvalentes à dominante sportive d'au moins 1200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres, etc.
M	Magasins, centres commerciaux	Supermarchés, etc.
N	Restaurants et débits de boissons	Bars, restaurants
O	Hôtels et pensions de famille	Hôtels, etc.
P	Salles de danse et salles de jeux	Dancings, etc.
R	Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement	Ecoles, crèches, internats, auberges de jeunesse, halte-garderies, centres de vacances, etc.
S	Bibliothèques, centres de documentation et consultations d'archives	Bibliothèques, etc.
T	Salles d'expositions	Concessions automobiles, etc.
U	Etablissements de soins	Hôpitaux, cliniques, centres médicaux, etc.
V	Etablissements de culte	Eglises, temples, mosquées, etc.
W	Administrations, banques, bureaux	Co-working, agences bancaires, etc.
X	Etablissements sportifs couverts	Gymnases, piscines couvertes, salles polyvalentes à dominante sportive de moins de 1200 m² et d'une hauteur sous plafond d'au moins 6,5 mètres, etc.
Y	Musées	Musées, etc.

Type	Activités	Moyens d'extinction
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées	Arrêté du 25 juin 1980, art. J34
L	Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usages multiples	Arrêté du 25 juin 1980, art. L35, L44, L48, L69 et L85
M	Magasins, centres commerciaux	Arrêté du 25 juin 1980, art. M26-M27 et M55
N	Restaurants et débits de boissons	Arrêté du 25 juin 1980, art. N16
O	Hôtels et pensions de famille	Arrêté du 25 juin 1980, art. O17
P	Salles de danse et salles de jeux	Arrêté du 25 juin 1980, art. P20
R	Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement	Arrêté du 25 juin 1980, art. R30
S	Bibliothèques, centres de documentations et consultations d'archives	Arrêté du 25 juin 1980, art. S15
T	Salles d'expositions	Arrêté du 25 juin 1980, art. T47
U	Etablissements de soins	Arrêté du 25 juin 1980, art. U42
V	Etablissements de culte	Arrêté du 25 juin 1980, art. V11
W	Administrations, banques, bureaux	Arrêté du 25 juin 1980, art. W11
X	Etablissements sportifs couverts	Arrêté du 25 juin 1980, art. X24
Y	Musées	Arrêté du 25 juin 1980, art. Y18

Seuil	ERP	IGH	Bâtiment relevant du Code du travail	Bâtiment d'habitation	Réglementation applicable
≤ 10 places	X				Aucune exigence
> 10 places ouvertes au public					Arrêté du 9 mai 2006
			X		
				X	
			X	X	
1 place		X			Arrêté du 30 décembre 2011 Arrêté du 9 mai 2006
≤ 100 m²				X	Aucune exigence
> 100 m²				X	Arrêté du 31 janvier 1986
≤ 10 places ouvertes au public				X	
1 place			X		Circulaire du 3 mars 1975 Arrêté du 5 août 1992 si h > 8m

Bruits aériens intérieurs (en dB) : exigences minimales					
Emission / **Réception**	Autre logement	Circulation commune intérieure du bâtiment si le local de réception en est séparé par une porte palière et une porte de distribution	Circulation commune intérieure du bâtiment si le local de réception en est séparé par une porte palière uniquement	Garage individuel ou collectif	Local d'activité à l'exclusion des garages collectifs
Pièce principale	53	40	53	55	58
Cuisine ou salle d'eau	50	37	50	52	55

Exigences vis-à-vis du bruit d'équipements individuels intérieurs au logement		
Nature de l'équipement	**Nature du local de réception**	**Niveau de pression acoustique**
Chauffage	Pièce principale fermée	$L_{nAT} \leq 35$ dB (A)
	Pièce principale ouverte sur cuisine par baie libre	$L_{nAT} \leq 40$ dB (A)
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 50$ dB (A)
Climatisation	Pièce principale	$L_{nAT} \leq 35$ dB (A)
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 50$ dB (A)

Exigences vis-à-vis du bruit d'équipements individuels intérieurs et collectifs		
Nature de l'équipement	**Nature du local de réception**	**Niveau de pression acoustique**
Equipement individuel	Pièce principale	$L_{nAT} \leq 30$ dB (A)
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 35$ dB (A)
Equipement collectif	Pièce principale	$L_{nAT} \leq 30$ dB (A)
	Cuisine	$L_{nAT} \leq 35$ dB (A)

Bruits intérieurs (en dB) : exigences minimales					
Emission / **Réception**	Locaux d'hébergement et de soins	Salles d'examens et de consultations, bureaux médicaux et soignants, salles d'attente	Salles d'opérations, d'obstétrique et de travail	Circulations internes	Autres locaux
Salles d'opérations, d'obstétrique et de travail	53	40	53	55	58
Locaux d'hébergement et de soins, salles d'examens et de consultations, salles d'attente (hors services d'urgence), bureaux médicaux et soignants, autres locaux où peuvent être présents des patients	50	37	50	52	55

Bruits aériens intérieurs (en dB) : exigences minimales pour les écoles maternelles						
Emission / **Réception**	Salles de repos	Locaux d'enseignement, salles d'exercice	Administration	Local médical, infirmerie	Espaces d'activités, salles de jeux, locaux de rassemblement fermés, salles d'accueil, salles de réunions, sanitaires [(1)], salles de restauration, cuisine et office	Circulations horizontales, vestiaires
Salles de repos	43 [(2)]	50 [(3)]	50	50	55	35 [(4)]
Locaux d'enseignement, salles d'exercice	50 [(3)]	43 [(2)]	43	50	53	30 [(4)]
Administration, salle des professeurs	43	43	43	50	53	30
Local médical, infirmerie	50	50	43	43	53	40

Bruits aériens intérieurs (en dB) : exigences minimales pour les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements régionaux d'enseignement adapté, les universités et établissements d'enseignement supérieur

Emission / **Réception**	Locaux d'enseignement et d'activités pratiques, administration	Local médical, infirmerie, ateliers peu bruyants, cuisine, local de rassemblement fermé, salles de réunions, sanitaires	Cage d'escalier	Circulations horizontales, vestiaires fermés	Salles de musique, salle polyvalente, salles de sport	Salle de restauration	Ateliers bruyants
Locaux d'enseignement et d'activités pratiques, administration, bibliothèque et CDI, salles de musique, de réunions, des professeurs, ateliers peu bruyants	43 (1)	50	43	30	53	53	55
Local médical, infirmerie	43 (1)	50	43	40	53	53	55
Salle polyvalente	40	50	43	30	50	50	50
Salle de restauration	40	50 (2)	43	30	50	-	55

Bruits aériens intérieurs (en dB) : exigences minimales						
Emission / **Réception**	Chambres, salles de bains	Circulations intérieures	Bureaux, local de repos du personnel, vestiaires fermés, hall de réception, salle de lecture	Gymnase, salles de réunions, cuisine, garage, parking, sanitaires collectifs, salle TV, laverie, local poubelles, bars, restaurants, commerces	Casino, club de santé, salle de jeux	Discothèque, salle de danse
Chambres	50	38	50	55	60	(1)
Salles de bains	45	38	-	-	-	(1)

Autorisation d'urbanisme délivrée au nom de la commune	Autorisation d'urbanisme délivrée au nom de l'Etat
Instruction des demandes réalisée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI : – soit le service instructeur de la commune (si elle en a les moyens) : – soit les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; – soit une agence départementale ; – soit les services de l'Etat, à titre gratuit, pour les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 10 000 habitants ; – soit, depuis 2018, par des prestataires privés, à condition que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation conserve la compétence de signature et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts (C. urb., art. L. 423-1).	Instruction des demandes réalisée par les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'urbanisme

Commune dotée d'un PLU, document en tenant lieu ou carte communale	Commune non dotée d'un PLU, document en tenant lieu ou carte communale
Principe : autorisation d'urbanisme délivrée par le maire au nom de la commune	**Principe** : autorisation d'urbanisme délivrée par le maire au nom de l'Etat
Exception : pour les projets énumérés à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, décision délivrée par le préfet au nom de l'Etat	

Nature du projet	Majoration du délai d'instruction
Projet soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le Code de l'urbanisme (C. urb., art. R. 423-24 a)	+ 1 mois
Projet comprenant une demande de dérogation aux règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant en application de l'article L. 152-4 du Code de l'urbanisme (C. urb., art. R. 423-24 b))	
Projet comprenant une demande de dérogation aux règles du PLU en zones tendues en application de l'article L. 152-6 du Code de l'urbanisme (C. urb., art. R. 423-24 b))	
Projet situé dans le périmètre d'un SPR ou dans les abords d'un monument historique (C. urb., art. R. 423-24 c))	
Projet soumis à l'avis de la CDPENAF en application de l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. urb., art. R. 423-24 d))	
Projet soumis à une participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du Code de l'environnement (C. urb., art. R. 423-24 e))	
Projet situé à moins de 100 m d'un cimetière (C. urb., art. R. 425-13)	
Projet nécessitant la consultation d'une commission départementale ou régionale (C. urb., art. R. 423-25 a))	+ 2 mois
En cas de saisine du ministre de l'Agriculture sur des questions de protection des appellations d'origine en application de l'article L. 643-4 du Code rural et de la pêche maritime (C. urb., art. R. 423-25 b))	
Projet nécessitant une demande de dérogation aux règles d'éloignement des bâtiments agricoles en application de l'article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime (C. urb., art. R. 423-25 c))	
Demande de dérogation aux règles de construction pour certains projets de surélévation en application de l'article L. 111-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (C. urb., art. R. 423-25 d))	
Projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale (C. urb., art. R. 423-25 e))	
Projet soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement (C. urb., art. R. 423-25 f))	
Projet nécessitant la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (C. urb., art. R. 423-25-1)	
Projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national ou dans le cœur d'un parc national délimité (C. urb., art. R. 423-26)	5 mois
Projet nécessitant la consultation de : - une commission nationale ; - l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 du Code de l'urbanisme ; - le préfet lorsqu'il s'agit d'une réserve nationale ou, en Corse, classée par l'Etat (C. urb., art. R. 423-27)	
Projet portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques (C. urb., art. R. 423-28 a))	
Projet portant sur : - les ERP et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation ; - ou sur les IGH et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code (C. urb., art. R. 423-28 b))	
Projet soumis à autorisation de défrichement (C. urb., art. R. 423-29)	5 mois : si le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains 7 mois : si le défrichement fait l'objet d'une enquête publique 3 mois : dans les autres cas
Travaux soumis à l'autorisation spéciale du ministre de la Défense ou du ministre chargé de l'aviation civile (C. urb., art. R. 423-31 a et b))	10 mois : si le projet est également soumis à l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'environnement 5 mois : dans les autres cas
Travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites (travaux en site classé ou en instance de classement) (C. urb., art. R. 423-31 c))	8 mois
Projet soumis à l'enquête publique (sauf si elle porte sur un défrichement) (C. urb., art. R. 423-32)	2 mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
Procédure intégrée pour le logement (PIL) ou procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIIE) (C. urb., art. 423-32-1)	1 mois à compter de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire
Projet faisant l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature (C. urb., art. R. 423-37)	8 mois

LE CERTIFICAT D'URBANISME

La boîte à outils permis de construire

Garantit :

- Règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné
- Permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable
- Délivrance non obligatoire mais recommandée

Ne garantit pas :

- Cristallisation / règles d'ordre public liées à la protection de la sécurité et de la salubrité publiques (R. 111-2 CU)
- Cristallisation des règles illégales contenues dans le certificat
- Possibilité d'opposer un sursis à statuer en cas de révision du PLU

2 types de CU

Certificat d'urbanisme d'information *(CUa)* :

Information sur :

- Règles d'urbanisme applicables au terrain *(plan local d'urbanisme, loi Littoral, etc.)*
- Limitations administratives au droit de propriété : *servitudes d'utilité publique, droit de préemption, zone de protection dans le périmètre d'un monument historique, etc.*
- Liste des taxes et participations d'urbanisme : *taxe d'aménagement, projet urbain partenarial, etc.*

Délai d'instruction ***CUa*** **1 mois**

ou

Certificat d'urbanisme opérationnel *(CUb)* :

Informations Cua + garantit :

- Si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet
- L'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain

Délai d'instruction ***CUb*** **2 mois**

Au terme du délai d'instruction :
Décision expresse ou tacite
Absence de réponse = certificat tacite

Retrait du certificat possible — Délai de 4 mois

Durée de validité 18 mois
Prorogation possible 1 an

Responsabilité administrative
en cas de certificat illégal ou erroné

PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION, PERMIS D'AMÉNAGER : QUELLES DIFFÉRENCES ? COMMENT CHOISIR ?

La boîte à outils permis de construire

PC

Je construis sans diviser le sol

Possibilité « copropriété horizontale »

Les immeubles peuvent en parallèle être placés sous le régime de la copropriété

Législation distincte des autorisations d'urbanisme

PCVD

Je crée des équipements communs + **je construis**

Puis je divise le sol
[en propriété ou jouissance]

1 PA + 2 PC

1

PA : je divise le sol [en propriété ou jouissance]
+ je crée des équipements communs

+

2

Délivrance des **PC après** division
& achèvement des travaux du PA

PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION, PERMIS D'AMÉNAGER : QUELLES DIFFÉRENCES ? COMMENT CHOISIR ?

La boîte à outils permis de construire

PC

Je construis sans diviser le sol

Possibilité « copropriété horizontale »

Les immeubles peuvent en parallèle être placés sous le régime de la copropriété

Législation distincte des autorisations d'urbanisme

PCVD

Je crée des équipements communs + **je construis**

Puis je divise le sol
[en propriété ou jouissance]

1 PA + 2 PC

1

PA : je divise le sol [en propriété ou jouissance]
+ je crée des équipements communs

+

2

Délivrance des **PC après** division
& achèvement des travaux du PA

LOTISSEMENT : QUAND FAUT-IL UN PERMIS D'AMÉNAGER ?

La boîte à outils permis de construire

L. 442-1 et s. CU

Lotissement prévoyant **la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs propres au lotissement**

Lotissement situé dans le périmètre d'un **site patrimonial remarquable** ou aux abords des **monuments historiques** ou dans un **site classé** ou **en instance de classement**

Affouillement & exhaussement du sol

> 2m hauteur + **> 2 ha superficie**

Création ou agrandissement de **terrain de camping**

+ Division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière pour y créer un ou plusieurs lots à bâtir
+ Création d'une voie ou d'espaces ou d'équipements communs à un ou plusieurs lots à bâtir

(équipements à la charge du lotisseur)

Architecte obligatoire si **+ 2500 M²**

Délai d'instruction **3 mois minimum**

Arrêté exprès ou **tacite**

- **Aucune promesse de vente**
- **Aucun acompte avant délivrance du PA**

Délivrance PC après constat d'achèvement des travaux d'aménagement

Durée de validité

3 ans prorogeable 2 fois 1 an

Cristallisation des droits à construire
à la date de délivrance du PA pendant 5 ans à compter de l'achèvement des travaux

Aucune incidence de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme (SCoT, PLU, CC) pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement

ADAPTATIONS MINEURES

L. 152-3 CU

1 Exception

2 Si rendues nécessaires par :

1. Nature du sol
2. Configuration des parcelles
3. Caractère des constructions avoisinantes

Exemples :

- Prise en compte déclivité
- Réduction prospects
- But esthétique et préservation des environs

Conditions cumulatives

3 Caractère mineur

- Très faible écart avec la règle
- Écart maximum de 5 à 10% par rapport au PLU
- Interprétation du juge

4 Ne pas être interdite par le PLU

5 CISPIC

Constructions & installations nécéssaires aux services publics ou d'intérêt collectif

L'adaptation doit être demandée dans la demande de PC

Même en l'absence de demande, le service instructeur doit vérifier si le pétitionnaire peut bénéficier d'adaptations mineures

L'arrêté de PC doit la motiver à peine d'illégalité

Exemples

Réhaussement de 8,25 à 10m

Hauteur de **20m** dans 1 zone plafonnée à **15m**

Réhaussement de 7,70 à 8m

Hauteur dépassée de **80cm** pour 1 hauteur max de **17m**

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Servitude d'urbanisme destinée
à assurer **la conservation, la protection ou la création des boisements**

Arbres isolés, plantations, forêts, parcs
Qualité ou **présence indifférente**
(y compris chablis)

- **Défrichement**
- **Changement d'affectation**
- **Occupation contraire à la conservation**

Procédure de classement

- Approbation / révision du PLU
- Par arrêté du président du conseil général pour les communes non dotées d'un document d'urbanisme

Procédure de déclassement

Révision allégée du PLU **si elle est compatible avec les orientations du PADD**

Contentieux administratif
Erreur manifeste d'appréciation

Jurisprudence

Quelques exceptions
au cas par cas

- Rampe d'accès parking
- Assainissement individuel
- Allée / voie

LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE EN DROIT DE L'URBANISME

L. 111-15 CU

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

4 conditions

1. Destruction ou démolition **de moins de 10 ans** — < 10 ans
2. Construction régulière (conforme à un PC définitif ou antérieure à l'institution des autorisations d'urbanisme)
3. Absence de disposition contraire (PLU, carte communale)
4. Absence d'exposition à un risque — PPRi / R. 111-2 CU

Si les 4 conditions sont remplies, l'autorisation est de droit

La décision doit viser chacune des conditions, le permis initial, la demande de reconstruction et le texte de loi

Le permis de construire est attaché à **un terrain et non à une personne** → Le bénéfice de l'article **L. 111-15 CU** peut être revendiqué par un nouveau propriétaire du terrain

Reconstruction d'une ruine **interdite**

Reconstruction **strictement identique à l'existant**

Même volume
Même implantation
etc.

TRAVAUX DIFFÉRENTS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

La boîte à outils permis de construire

L. 480-4 CU L. 610-1 CU

3 types d'infraction

1. **Violation des règles** d'urbanisme (code de l'urbanisme, PLU, loi Littoral)
2. **Travaux non conformes** à une autorisation d'urbanisme
3. **Travaux sans autorisation** d'urbanisme

Délit

Prescription :
6 ans à compter de l'achèvement effectif des travaux

Compétence :
Tribunal correctionnel

L'obtention a posteriori d'une autorisation d'urbanisme régularise les travaux mais ne fait pas disparaitre l'infraction

Sanctions

Amende	L. 480-4 CU
Démolition, remise en état / conformité des lieux	L. 480-5 CU
Astreinte 500 € / jour de retard	L. 480-7 CU
Action civile en démolition de la commune devant le TJ pendant 10 ans	L. 480-14 CU

TRAVAUX DIFFÉRENTS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

1240 Code civil L. 480-14 CU

3 conséquences civiles

1. **Mise en conformité** ou **démolition**
2. **Responsabilité civile professionnelle**
3. **Respect de l'obligation de délivrance au moment de la vente**

Délai d'action

Commune : **10 ans**

Tiers : **5 à 30 ans**
(action réelle)

Compétence :
Tribunal judiciaire Référé / fond

L. 480-13 CU

Responsabilité civile / action en démolition
d'une construction conforme à un permis de construire annulé

Délai d'action : 2 ans après l'achèvement des travaux

TRAVAUX DIFFÉRENTS DU PERMIS DE CONSTRUIRE

1240 Code civil L. 480-14 CU

3 conséquences civiles

1. **Mise en conformité** ou **démolition**
2. **Responsabilité civile professionnelle**
3. **Respect de l'obligation de délivrance au moment de la vente**

Délai d'action

Commune : **10 ans**

Tiers : **5 à 30 ans**
(action réelle)

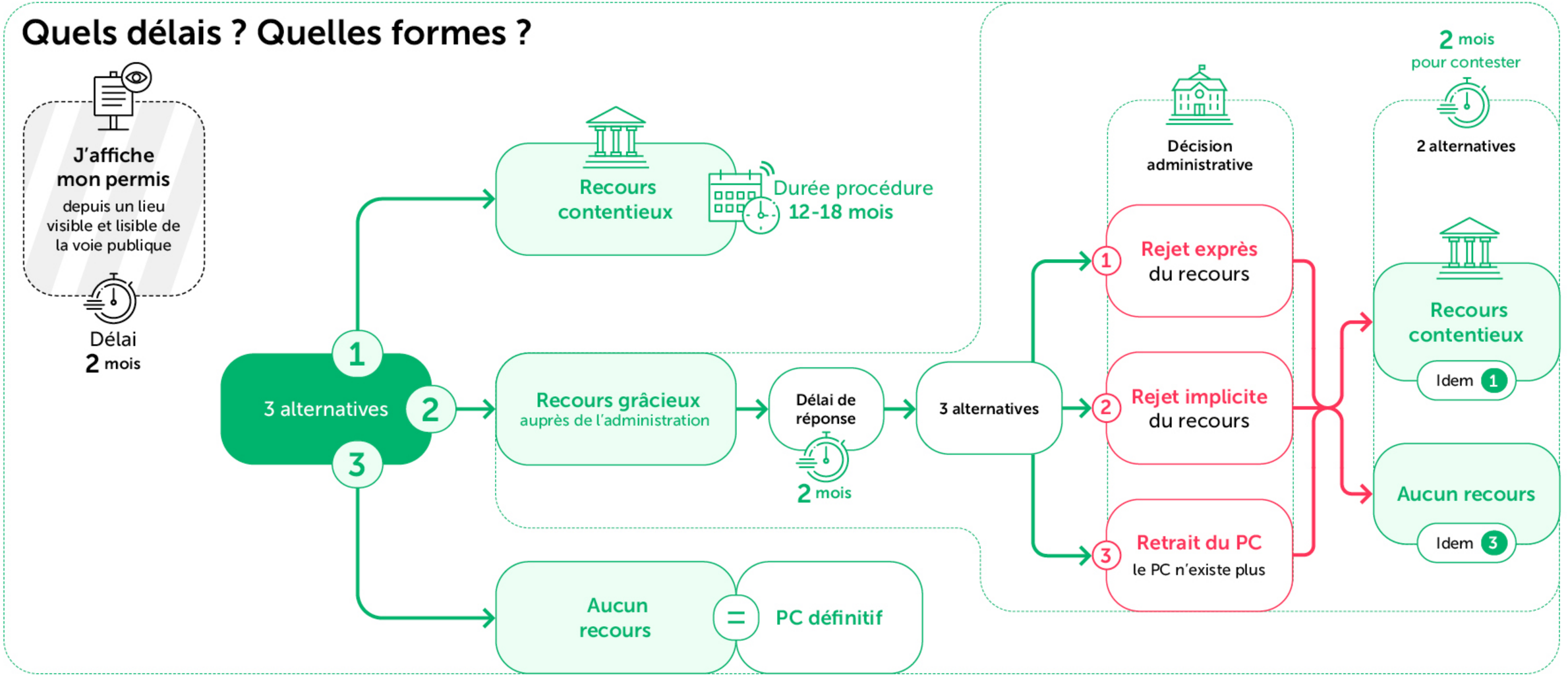
Compétence :
Tribunal judiciaire Référé / fond

L. 480-13 CU

Responsabilité civile / action en démolition
d'une construction conforme à un permis de construire annulé
Délai d'action : 2 ans après l'achèvement des travaux

PERMIS DE CONSTRUIRE ET RECOURS DES TIERS

Quels délais ? Quelles formes ?



AUTORISATION D'URBANISME / AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

L'autorisation environnementale (AE) regroupe → ICPE, IOTA, Défrichement, Espèces protégées...

Phases de l'évaluation environnementale

Évaluation environnementale systématique

→ **Enquête publique systématique**

Évaluation environnementale (EE) au cas par cas

- EE prescrite par l'autorité environnementale → **Enquête publique systématique**
- Dispense d'EE → **Enquête publique** ou **participation du public par voie électronique**

Articulation avec l'autorisation d'urbanisme

- Plus d'obligation de dépôt simultané **mais récépissé**
- **Impossibilité d'exécuter l'autorisation d'urbanisme avant obtention de l'AE** sauf permis de démolir s'il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 + dérogations possibles pour les PC et PA des ICPE sur décision préfectorale et sous conditions — L. 181-31 CU
- **Enquête publique unique** sauf demande de dérogation
- **Rejet possible à l'issue de la phase d'examen** si le permis ne peut pas être délivré car contraire au PLU
- L'autorisation tient compte des prescriptions spéciales du permis de construire

AE + Autorisation d'urbanisme = **exploitation des installations**

AUTORISATION D'URBANISME / AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

L'autorisation environnementale (AE) regroupe → ICPE, IOTA, Défrichement, Espèces protégées...

Phases de l'évaluation environnementale

Évaluation environnementale systématique

→ **Enquête publique systématique**

Évaluation environnementale (EE) au cas par cas

- EE prescrite par l'autorité environnementale → **Enquête publique systématique**
- Dispense d'EE → **Enquête publique** ou **participation du public par voie électronique**

Articulation avec l'autorisation d'urbanisme

- Plus d'obligation de dépôt simultané **mais récépissé**
- **Impossibilité d'exécuter l'autorisation d'urbanisme avant obtention de l'AE** sauf permis de démolir s'il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 + dérogations possibles pour les PC et PA des ICPE sur décision préfectorale et sous conditions — L. 181-31 CU
- **Enquête publique unique** sauf demande de dérogation
- **Rejet possible à l'issue de la phase d'examen** si le permis ne peut pas être délivré car contraire au PLU
- L'autorisation tient compte des prescriptions spéciales du permis de construire

AE + Autorisation d'urbanisme = **exploitation des installations**

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Quoi ?

- ICPE
- IOTA
- autorisation défrichement
- établissement éoliennes
- installation production d'éléctricité
- dérogations « espèces protégées »
- coupes et abattage d'arbres d'aligmement

Quand ?

depuis le
1er mars 2017

Pourquoi ?

1

Simplification des procédures
sans diminution de la protection environnementale

2

Meilleure vue d'ensemble de tous les enjeux environnementaux d'un projet

3

Plus d'**anticipation**, de **lisibilité** et de **stabilité juridique**

Avantages

Modernisation
du contentieux

Délai
9 mois

Adaptation aux règles
d'urbanisme

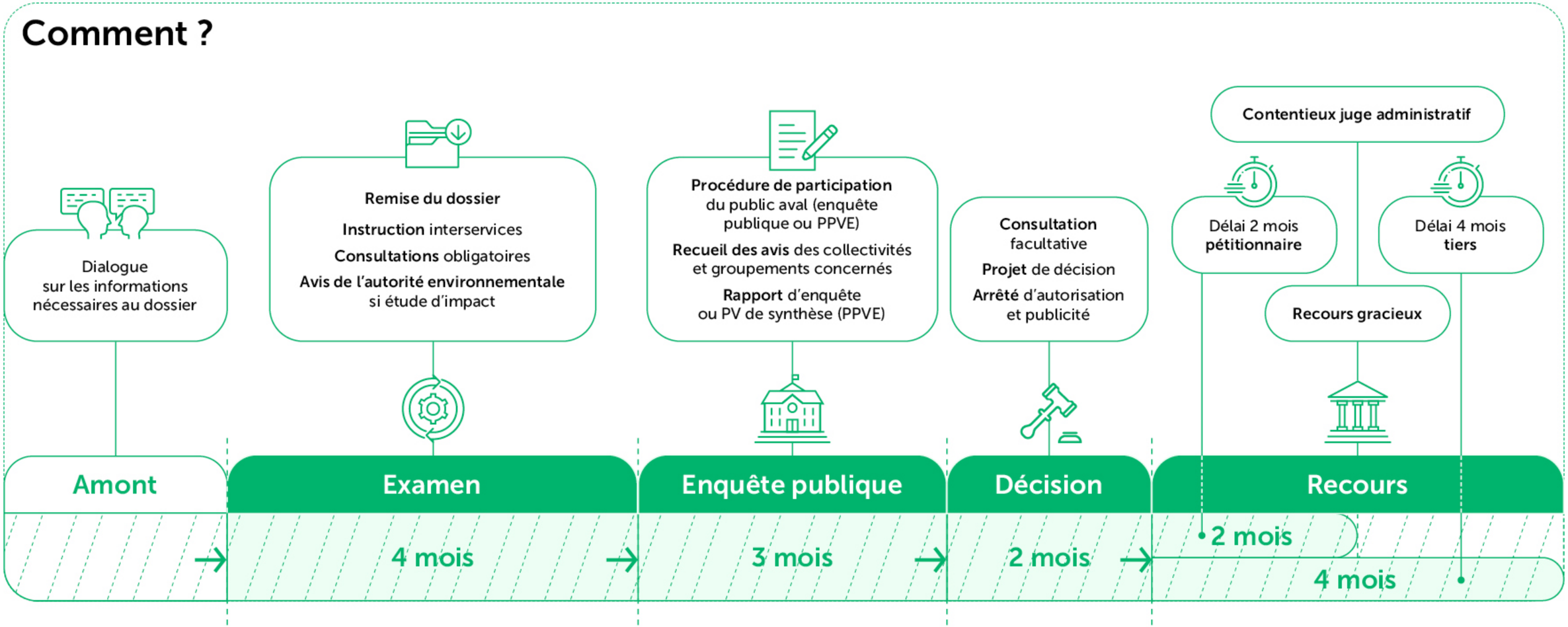
1

Un unique projet, dossier, interlocuteur et autorisation

Dialogue avant dépôt
facilitant l'instruction

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Comment ?



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : SYNTHÈSE PROCÉDURE

La boîte à outils permis de construire

1 Séquence «ERC»

Éviter

Réduire

Compenser

Les impacts sur l'environnement dès la conception

Proposée **par le maître d'ouvrage**

2 Une étude d'impact

Évaluer **les effets sur l'environnement du projet**

Réalisée **par le pétitionnaire**

3 L'éxamen de l'étude d'impact

Examen **des informations contenues dans l'étude d'impact**

Examen **par le préfet**

4 Les consultations de l'autorité environnementale

Consultations **des personnes publiques**

Examinée **par l'autorité environnementale**

5 La décision finale

Prescriptions **des mesures techniques et financières**

Délivrance de l'autorisation

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : INTÉGRATION DANS LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS D'URBANISME

La boîte à outils permis de construire

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)

- Fixe la trajectoire pour aboutir à l'objectif de ZAN (Zéro artificialisation nette)
- Objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de 10 années décliné entre les différentes parties du territoire régional

Les modifications devront entrer en vigueur avant le 22 novembre 2024

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

- Objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranches de 10 années
- Déclinaison par secteurs géographiques

Le SCoT doit intégrer les objectifs du ZAN inscrits au SRADDET au plus tard le 22 février 2027

Plan local d'urbanisme (PLU), carte communale, etc.

- Traduit les objectifs du ZAN fixés par le SRADDET et / ou le SCoT
- Le PLU ne peut pas prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces sans justifier de l'absence de parcelles disponibles dans les espaces urbanisés

Le PLU doit intégrer les objectifs du ZAN au plus tard le 22 février 2028

Que se passe-t-il si le SCoT et le PLU n'intègrent pas ces objectifs dans les délais?

Les ouvertures à l'urbanisation prévues par le SCoT sont suspendues

Aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée dans les zones à urbaniser du PLU ou les zones constructibles d'une carte communale

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : MESURES SPÉCIFIQUES

La boîte à outils permis de construire

L. 141-10 et 151-7 CU	Le document d'orientations et d'objectifs du SCOT doit identifier des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.
	Des OAP portant sur des quartiers ou des secteurs à « renaturer » peuvent être créées.
L. 151-6-2 et 151-7 CU	Les OAP doivent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, et peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales.
L. 2231-1 CGCT	Le maire ou le président de l'EPCI compétent doit établir et publier un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. Un rapport doit être établi au moins tous les 3 ans (décret d'application à venir).
Art . 207 LCR	Le Gouvernement doit publier un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols au moins une fois tous les 5 ans.
L. 151-27 CU	Le PLU ou le cahier des charges de cession des terrains peut fixer une densité minimale de constructions au sein des zones d'aménagement concerté (ZAC) pour réduire l'extension de l'urbanisation.
L. 152-6 et L. 152-6-2 CU	Il peut être dérogé aux règles relatives au gabarit dans les zones fortement peuplées pour du logement ou pour les projets de construction sur une friche.
L. 122-3 C. env.	Les études d'impact des projets et travaux d'aménagement doivent prendre en compte l'artificialisation des sols.
L. 122-1-1 et L. 126-35-1 CCH	Une évaluation du potentiel de réversibilité des bâtiments doit être réalisé avant tous travaux de construction ou de démolition à compter (décret d'application à venir).

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : MESURES SPÉCIFIQUES AUX FRICHES

Définition « friche » :

« tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables »

L. 111-26 CU

Soutenir
le réemploi
des friches

Expérimentation :

Pendant 3 ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d'un porteur de projet intégralement situé sur une friche.

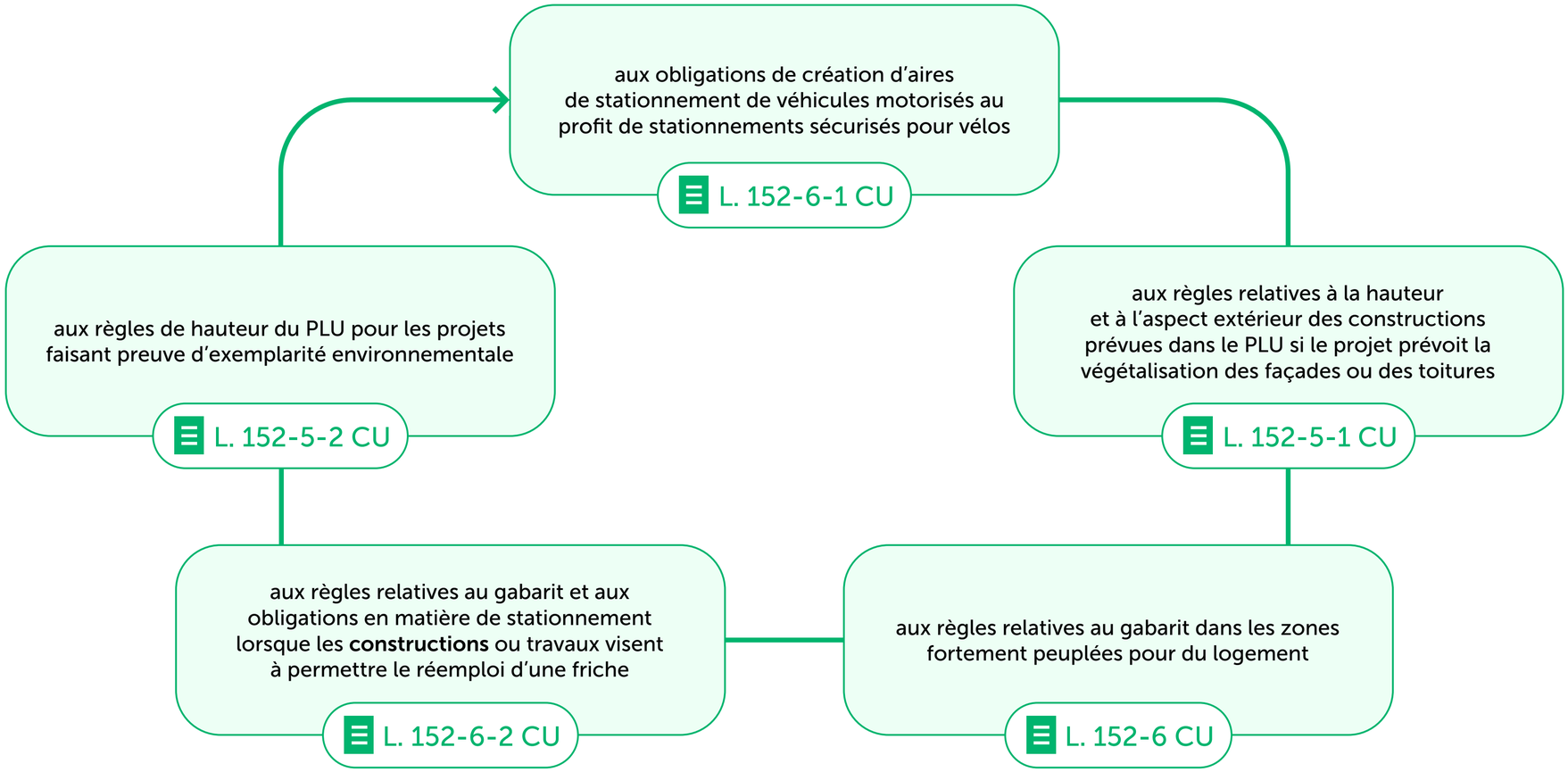
Art. 212 LCR

Possibilité de déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles pour les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche

L. 152-6-2 CU

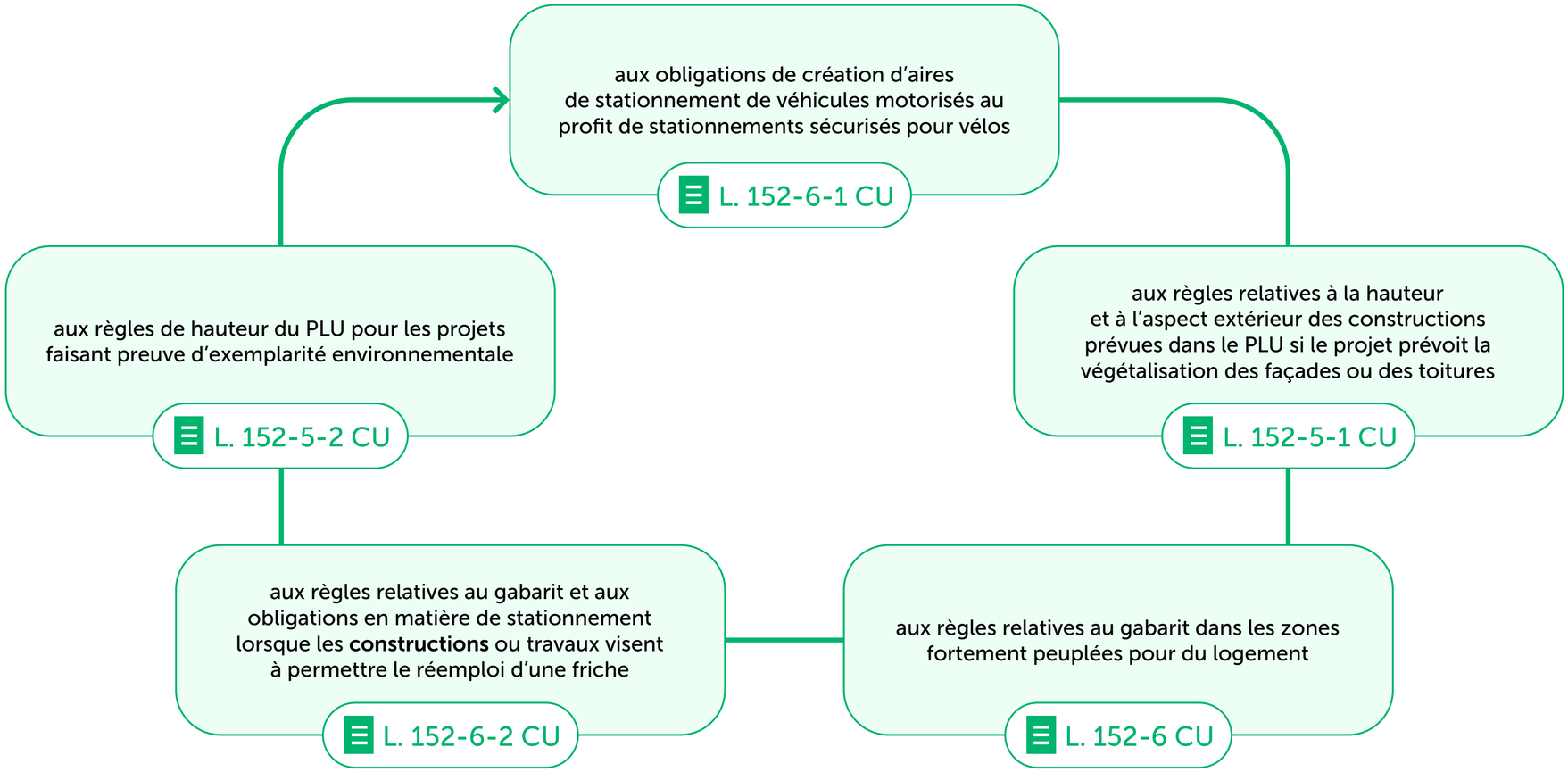
LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : DÉROGATIONS AU PLU

La boîte à outils permis de construire



LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : DÉROGATIONS AU PLU

La boîte à outils permis de construire



LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : AUTRES OUTILS D'AMÉNAGEMENT ENVISAGÉS

art. 248 LCR

D'autres outils d'aménagement sont envisagés, mais sont à ce stade restés au sein de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance

Instauration d'un nouveau contrat de bail réel immobilier de longue durée

Afin de gérer les biens acquis non menacés à court terme

Afin de recouvrer par la location de ces biens une partie des coûts d'acquisitions foncières engagés par les maîtres d'ouvrages publics

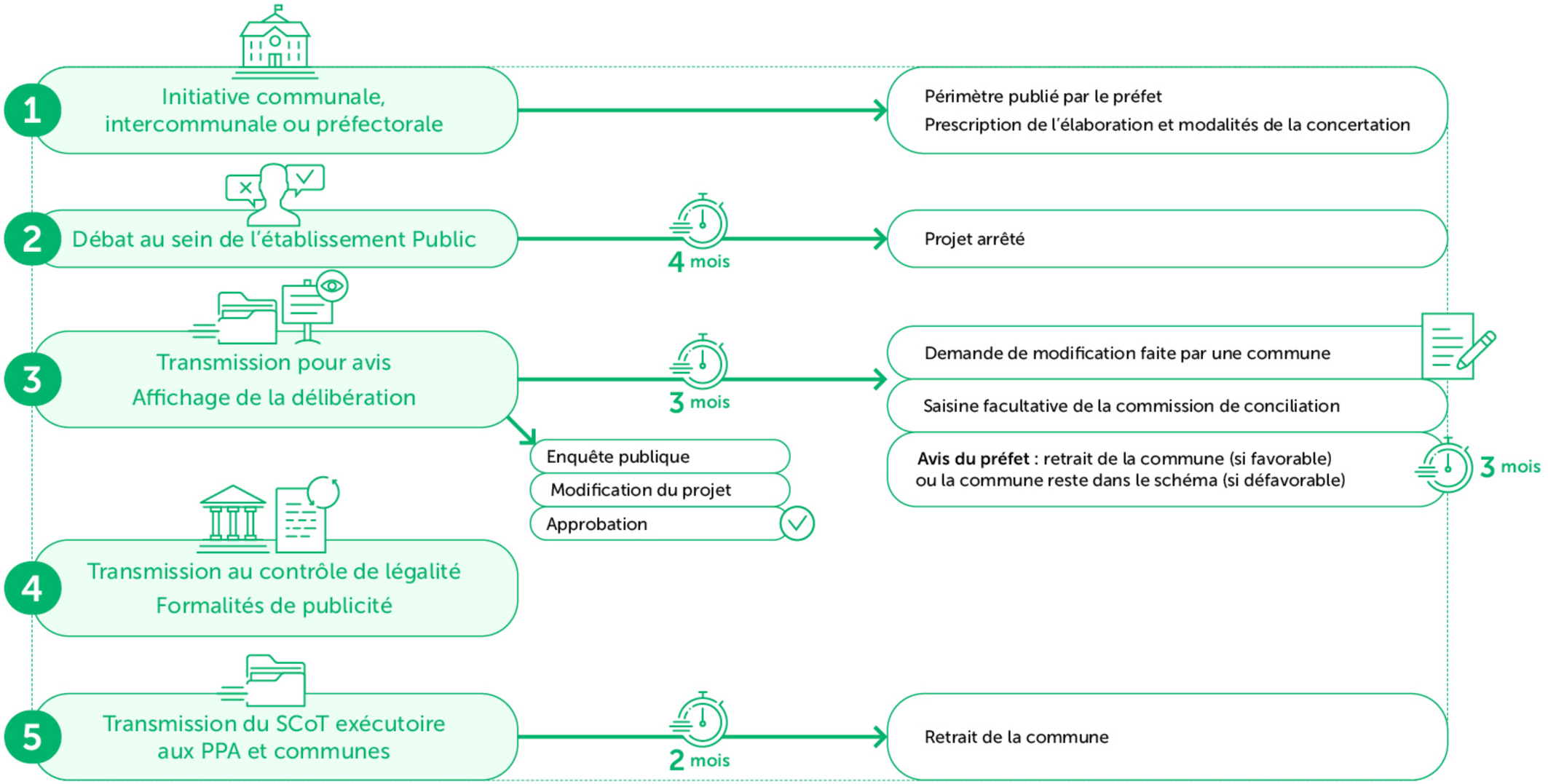
Définition de nouvelles modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte

Afin de limiter les coûts publics d'acquisition des biens privés devant faire l'objet d'un repli

Possibilité de prévoir des dérogations limitées et encadrées à la loi littoral

Lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet de relocalisation d'enjeux exposés au recul du trait de côte

LE SCoT


1
Initiative communale, intercommunale ou préfectorale
Périmètre publié par le préfet
Prescription de l'élaboration et modalités de la concertation
2
Débat au sein de l'établissement Public
4 mois
Projet arrêté
3
Transmission pour avis
Affichage de la délibération
3 mois
Demande de modification faite par une commune
Saisine facultative de la commission de conciliation
Avis du préfet : retrait de la commune (si favorable)
ou la commune reste dans le schéma (si défavorable)
3 mois
Enquête publique
Modification du projet
Approbation
4
Transmission au contrôle de légalité
Formalités de publicité
5
Transmission du SCoT exécutoire aux PPA et communes
2 mois
Retrait de la commune

RAPPORT DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES NORMES SUPÉRIEURES

Rapport de compatibilité

- **SCoT**
- **SMVM**
- **PLH**
- **PDU**
- **PEB**

Compatibilité en l'absence de SCoT

- Loi Montagne et Littoral ou modalités d'application précisées par une DTA
- Règles générales du fascicules SRADDET
- SDRIF
- SAR des DOM
- PADDuC
- Charte du parc naturel national / régional
- Objectifs du SAGE et SDAGE
- Plan de gestion des risques d'inondation

Documents pris en compte en l'absence de SCoT

- Programmes d'équipement
- Objectifs du SRADDET
- Schéma régional aquaculture
- Schéma régional des carrières
- SRCE

RAPPORT DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES NORMES SUPÉRIEURES

Rapport de compatibilité

- **SCoT**
- **SMVM**
- **PLH**
- **PDU**
- **PEB**

Compatibilité en l'absence de SCoT

- Loi Montagne et Littoral ou modalités d'application précisées par une DTA
- Règles générales du fascicules SRADDET
- SDRIF
- SAR des DOM
- PADDuC
- Charte du parc naturel national / régional
- Objectifs du SAGE et SDAGE
- Plan de gestion des risques d'inondation

Documents pris en compte en l'absence de SCoT

- Programmes d'équipement
- Objectifs du SRADDET
- Schéma régional aquaculture
- Schéma régional des carrières
- SRCE

RAPPORT DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES NORMES SUPÉRIEURES

Rapport de compatibilité

- **SCoT**
- **SMVM**
- **PLH**
- **PDU**
- **PEB**

Compatibilité en l'absence de SCoT

- Loi Montagne et Littoral ou modalités d'application précisées par une DTA
- Règles générales du fascicules SRADDET
- SDRIF
- SAR des DOM
- PADDuC
- Charte du parc naturel national / régional
- Objectifs du SAGE et SDAGE
- Plan de gestion des risques d'inondation

Documents pris en compte en l'absence de SCoT

- Programmes d'équipement
- Objectifs du SRADDET
- Schéma régional aquaculture
- Schéma régional des carrières
- SRCE

RAPPORT DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES NORMES SUPÉRIEURES

Rapport de compatibilité

- **SCoT**
- **SMVM**
- **PLH**
- **PDU**
- **PEB**

Compatibilité en l'absence de SCoT

- Loi Montagne et Littoral ou modalités d'application précisées par une DTA
- Règles générales du fascicules SRADDET
- SDRIF
- SAR des DOM
- PADDuC
- Charte du parc naturel national / régional
- Objectifs du SAGE et SDAGE
- Plan de gestion des risques d'inondation

Documents pris en compte en l'absence de SCoT

- Programmes d'équipement
- Objectifs du SRADDET
- Schéma régional aquaculture
- Schéma régional des carrières
- SRCE

ARTICULATION PROCÉDURE INTÉGRÉE ET AUTORISATION D'URBANISME

La boîte à outils permis de construire

Dépôt autorisation d'urbanisme

Phase préparatoire — 3 mois
- Préparation du dossier par le maître d'ouvrage
- Évaluation environnementale

Examen conjoint avec les PPA

Instruction en « temps masqué »

Enquête publique
- Rapport et conclusions motivés sous 1 mois — < 1 mois

Modification éventuelle du projet après enquête publique

Autorisation d'urbanisme

Approbation des mises en compatibilité et adaptations
- Publicité
- **Caractère exécutoire** (L. 153-23, R. 153-20 et R. 153-21 CU) : transmission au préfet + mesures de publicité.

Instruction du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme en « temps masqué » :

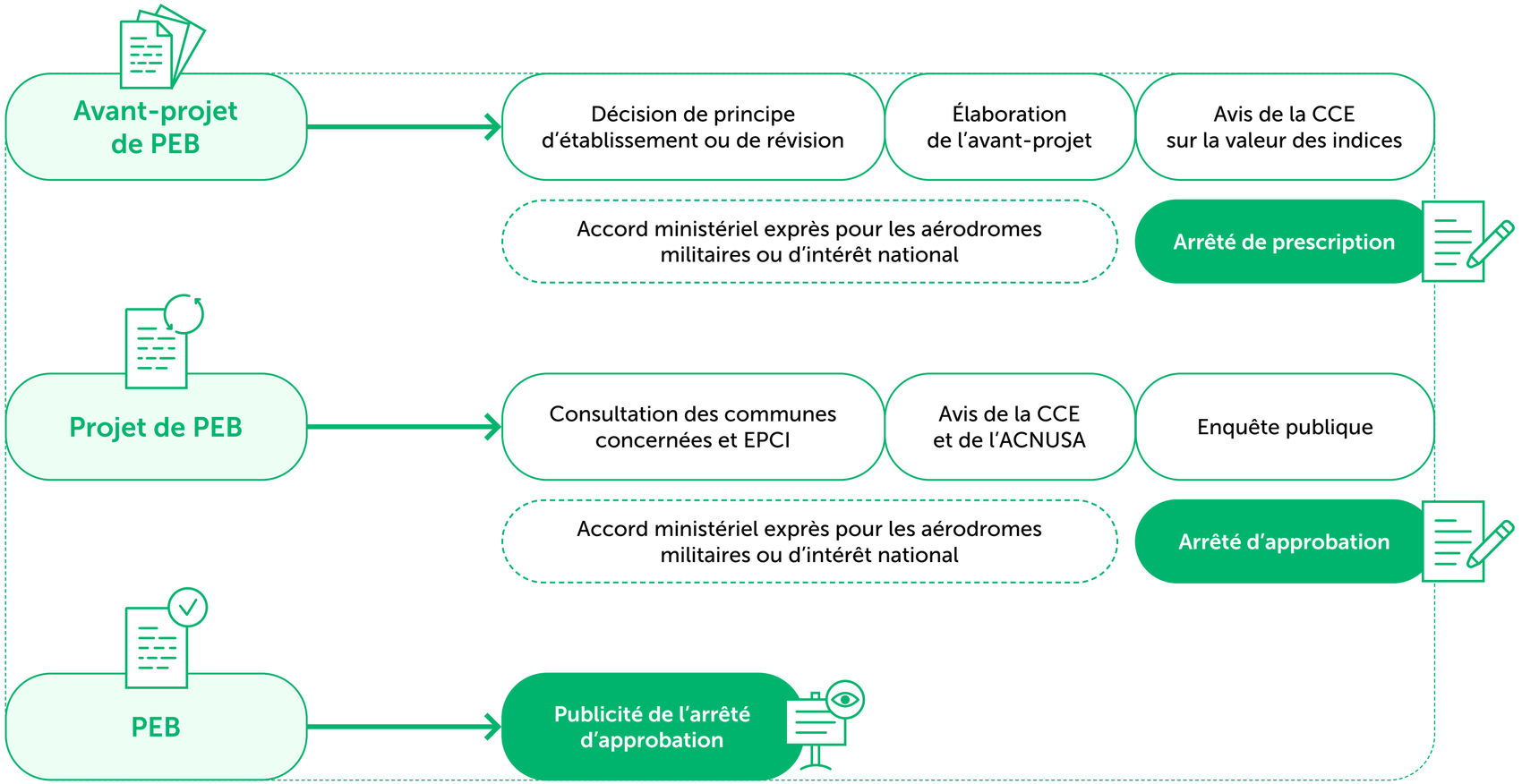
L'instruction des permis se fait parallèlement à la mise en œuvre de la procédure intégrée :

Les demandes de permis peuvent être déposées dès la décision d'engagement de la procédure intégrée.

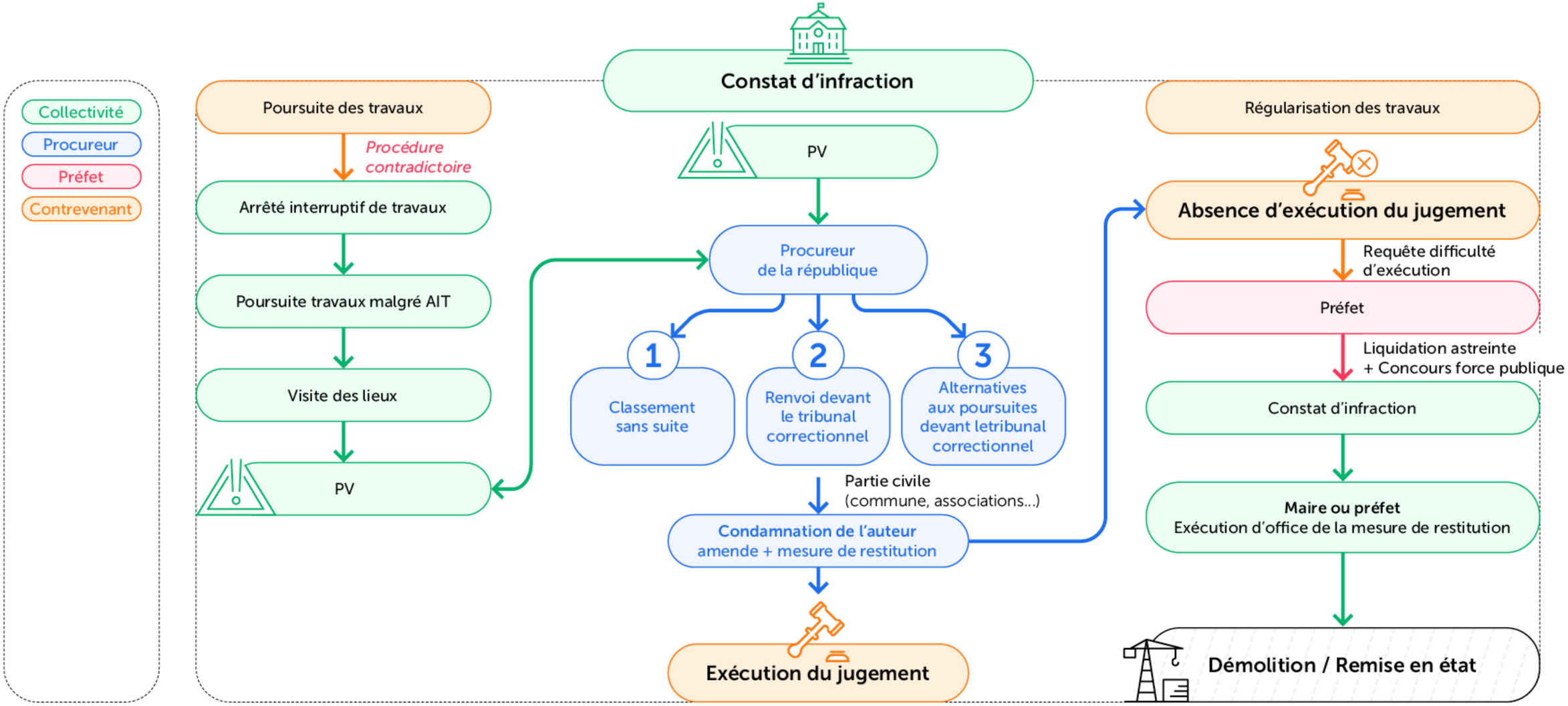
L'autorité qui mène la procédure intégrée informe l'autorité compétente pour délivrer le permis et le maître d'ouvrage de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité est exécutoire. Cette information intervient dans un délai de 8 jours à compter de cette date.

Le permis sera toujours délivré après la décision de mise en compatibilité pour respecter la hiérarchie des normes.

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT : QUELLES ÉTAPES ?



PROCÉDURE PÉNALE



DÉLAIS DE RECOURS : AFFICHAGE DES AUTORISATIONS D'URBANISME

La boîte à outils permis de construire

R. 151-28 CU

Intérêt de l'affichage sur le terrain :
Déclenche délai de recours

Mentions obligatoires

Mention déjà exigées avant le 1er juillet 2017
Nom du bénéficiaire
Raison sociale ou dénomination sociale du bénéficiaire
Date de délivrance du permis
Numéro du permis
Nature du projet
Superficie du terrain
Adresse de la mairie où le dossier de permis peut être consulté
Voies et délais de recours, dont l'obligation de notification en application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Mention supplémentaires exigées depuis le 1er juillet 2017
Nom de l'architecte auteur du projet architectural
Date d'affichage en mairie du permis

Mentions exigées en fonction de la nature du projet
Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir

Attention, l'absence de certaines mentions ne déclenche pas le délai de 2 mois au terme duquel l'autorisation devient définitive

Affichage continu
pendant 2 mois

Visible et lisible
depuis la voie publique

Le délai court à compter du 1er jour d'affichage sur le terrain

Recommandation : **constat par un huissier de justice** (durée, contenu)

Déclenche le délai de recours des tiers

DÉCLARATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE PROFESSIONNEL

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Filiale créée pour l'opération : oui / non
Identité + extrait kbis

MAÎTRE D'OUVRAGE DELEGUE :

ASSISTANT A MAÎTRISE D'OUVRAGE (AMO) :

NATURE DU PROJET :

LIEU :

REFERENCES CADASTRALES :

CONTENANCE :

FONCIER : êtes-vous titré ?
Joindre la copie de votre(s) acte(s)

- ☐ Si oui : promesse unilatérale de vente / compromis / acte définitif ?
- ☐ Si promesse de vente : date butoir de signature ?
- ☐ Servitudes particulières (non aedificandi, non altius tollendi, autre) ? oui / non
- ☐ Condition suspensive relative à une autorisation d'urbanisme ? oui /non

Le DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN a-t-il été purgé ? oui / non

SCoT : oui / non

- ☐ Si oui, préciser la date d'approbation du SCoT et s'il est définitif ou en cours de révision

PLU applicable + date d'entrée en vigueur :

PLU : dans quelle zone se situe le projet ?
Joindre :

- ☐ Le règlement de zone + le règlement « toutes zones »
- ☐ Document graphique du PLU
- ☐ Annexe du PLU (emplacements réservés, etc.)

Le PLU fait-il l'objet d'un recours ? oui / non
Joindre tout document utile

Le PLU a-t-il fait l'objet d'une annulation partielle ? oui / non

- ☐ Si oui : à quelle date ?

Joindre tout document utile

RÉGLEMENT NATIONAL D'URBANISME : oui / non

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ? oui / non

VEFA en cours de commercialisation ? oui / non

Une autorisation d'urbanisme a-t-elle été délivrée dans les 5 dernières années ?
oui / non

- ☐ Si oui : quand ? quoi ?

Joindre la copie de l'autorisation d'urbanisme

Avez-vous déjà déposé une demande d'autorisation ? oui / non

- ☐ Si oui : laquelle ? quand ? quoi ?
- ☐ Est-elle toujours valable ?
- ☐ Un architecte vous a-t-il assisté ?
- ☐ Si oui, lequel ?

Joindre la copie de l'autorisation d'urbanisme

L'autorisation obtenue est-elle purgée de tous recours ? oui / non

LOTISSEMENT : oui / non

- ☐ Si oui, quand a-t-il été autorisé ?
- ☐ Y a-t-il un règlement de lotissement ? oui / non
- ☐ Y a-t-il un cahier des charges de lotissement ? oui / non
- ☐ Y a-t-il une ASL ? oui / non
- ☐ Cette ASL a-t-elle autorisé les travaux ? oui / non

Joindre l'arrêté de permis d'aménager ou la décision de non-opposition + règlement de lotissement + cahier des charges de lotissement

Le terrain est-il situé dans :

- ☐ une zone d'aménagement concerté (ZAC) ? oui / non
- ☐ un site patrimonial remarquable (SPR) ? oui / non
- ☐ autres (OIN, ORT, etc.) : oui / non
- ☐ un périmètre de risques naturels, technologiques ? oui / non

Joindre tout document utile

Envisagez-vous d'organiser une concertation des riverains ? oui / non

- ☐ Si oui : nom et coordonnées de la société de concertation :

Y a-t-il eu de précédents projets sur le terrain d'assiette ? oui / non

Un permis de construire a-t-il déjà été accordé / refusé / annulé pour ce même foncier ?
Joindre tout document utile

Y at-il eu déjà un recours de tiers sur ce même foncier ? oui / non

- ☐ Si oui, le recours a-t-il abouti ? oui / non

Joindre tout document utile

Envisagez-vous de souscrire une assurance GRC (garantie en cas de recours contre le permis de construire) ? oui / non

- ☐ Si oui, auprès de quel assureur ?

Considérez-vous nécessaire de faire auditer votre demande d'autorisation ?
oui / non

Avez-vous déjà prévu de faire auditer votre demande d'autorisation par un avocat ? oui / non

- ☐ Si oui, lequel ?

Considérez-vous que votre projet pourrait présenter un risque ?
oui / non

☐ Si oui, quels risques ?

Veuillez décrire dans la colonne de droite en quelques lignes
les risques en présence et cochez les cases ci-dessous :

- ☐ Etude d'impact
- ☐ Enquête publique
- ☐ Avis administratifs
- ☐ Destination dans la zone
- ☐ Absence ou insuffisance d'un ou plusieurs réseaux publics
- ☐ Desserte du projet
- ☐ Prospects & implantation
- ☐ Hauteur et gabarit-enveloppe
- ☐ Emprise et pleine terre
- ☐ Insertion dans les environs
- ☐ Espace boisé à conserver (EBC)
- ☐ Emplacement réservé (ER)
- ☐ Risque de sécurité (accès, voirie, inondation, incendie, etc.)
- ☐ Loi littoral ou Montagne
- ☐ Plan de prévention :
  - Technologique : à préciser
  - Naturel – incendie
  - Naturel – érosion littorale
  - Naturel – inondation
  - Naturel – avalanche
  - Autre ?
- ☐ Site ou sol pollués ? Si oui, fournir l'étude de sols
- ☐ Espèces protégées
- ☐ Loi sur l'eau
- ☐ Défrichement
- ☐ Urbanisme commercial
- ☐ Monument historique inscrit ou classé
- ☐ Site inscrit ou classé
- ☐ Natura 2000
- ☐ ZNIEFF, ZICO

Description rapide du projet et des aléas identifiés :

NOTAIRE DE L'OPERATION : nom et coordonnées	**Avis et réserves du notaire sur la faisabilité juridique de l'opération :** ☐ Fiabilité du foncier ☐ Risque de préemption ☐ Faisabilité du projet ☐ Légalité du projet
AVOCAT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE : nom et coordonnées	**Avis et réserves de l'avocat du maître d'ouvrage sur la faisabilité juridique de l'opération :** ☐ Fiabilité du foncier ☐ Risque de préemption ☐ Faisabilité du projet ☐ Légalité du projet ☐ Autre
AMO : nom et coordonnées	**Avis et réserves de l'AMO sur la faisabilité de l'opération :** ☐ Fiabilité du foncier ☐ Faisabilité du projet ☐ Autre
PRECEDENT ARCHITECTE DE L'OPERATION : nom et coordonnées	**Avis et réserves du précédent architecte sur la faisabilité de l'opération :** ☐ Fiabilité du foncier ☐ Faisabilité du projet ☐ Légalité du projet

Date, cachet et signature du maître d'ouvrage :

+ Paraphes sur chaque page du maître d'ouvrage

MANDAT DONNÉ À L'ARCHITECTE D'AUTORISER L'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Le **[date et heure]**

Je soussigné(e) Madame / Monsieur **[nom, prénom]** *en qualité de* **[occupant des lieux : propriétaire, locataire…]** *demeurant* **[adresse précise]** *autorise Madame / Monsieur* **[nom, prénom]**, *architecte, à laisser pénétrer* **[maire de la commune de / agent commissionné par le maire de la commune de / agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer]** *sur ma propriété sise* **[adresse]**

Le **[date et heure]**

À recopier par l'occupant, de sa main et en toutes lettres :

« Sachant que j'ai été informé(e) que je peux m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que Madame/Monsieur **[nom, prénom]**, *architecte, assiste en mes lieu et place à cette visite au cours de laquelle seront dressées toutes les constatations que jugera utiles l'administration.*

Je suis également informé(e) que le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues ou de recherche et de constatation des infractions est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Signature

MANDAT DONNÉ À L'ARCHITECTE DE REFUSER L'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Le **[date et heure]**

Je soussigné(e) Madame / Monsieur **[nom, prénom]** *en qualité de* **[occupant des lieux : propriétaire, locataire…]** *demeurant* **[adresse précise]** *requiert de Madame / Monsieur* **[nom, prénom]**, *architecte qu'il refuse l'accès à* **[maire de la commune de / agent commissionné par le maire de la commune de / agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer]** *à ma propriété privée sise* **[adresse]**

Le **[date et heure]**

À recopier par l'occupant, de sa main et en toutes lettres :

« Sachant que j'ai été informé(e) que le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues ou de recherche et de constatation des infractions est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme ».

.....
.....
.....
.....

Signature

MODÈLE DE LETTRE AU MAÎTRE D'OUVRAGE

EN CAS DE RECOURS CONTRE
L'AUTORISATION D'URBANISME

« ***Chère / Cher Madame / Monsieur***,

L'autorisation d'urbanisme délivrée le **[date]** *fait l'objet d'un recours devant* [le maire / le tribunal administratif de…].

Vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre l'issue définitive de ce recours avant d'engager les travaux. Je vous rappelle que les constructions illégales font régulièrement l'objet de condamnations à démolition.

Si le maître d'ouvrage veut prendre le risque de démarrer les travaux malgré la procédure en cours

Vous avez pris la décision, malgré ma mise en garde, d'ordonner le démarrage des travaux. Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de dénoncer mon contrat puisque je ne peux pas assurer une mission de direction des travaux sur un ouvrage qui pourrait être démoli à l'issue de la procédure en cours et qui serait directement à l'origine de lourds préjudices financiers à votre égard.

Attention, il est conseillé dans cette hypothèse de se reporter à votre contrat afin de respecter les modalités de résiliation du contrat à l'initiative de l'architecte.

MODÈLE DE LETTRE AU MAÎTRE D'OUVRAGE

EN CAS DE RISQUE DE REJET
DE SA DEMANDE D'AUTORISATION

« ***Chère / Cher Madame / Monsieur***,

Nous avons signé un contrat sur la base d'un projet qui vous a donné satisfaction.

Conformément au phasage de ma mission tel que contractualisé, je travaille actuellement sur la conception générale du projet (phases APS et APD).

Dans ce cadre, je suis amené à consulter dans le détail les règles locales d'urbanisme. A l'occasion de cette étude, j'ai pu déceler quelques difficultés que je souhaite porter à votre connaissance.

[Exposer de façon claire et complète les règles d'urbanisme susceptibles d'interprétation et pourquoi il existe un risque de rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme]

Ces difficultés étant portées à votre connaissance, il vous appartient de faire les choix suivants :

À adapter aux difficultés rencontrées :

- poursuite des études de conception générale jusqu'au dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou renonciation au projet ;

- modification du projet (ex. abandon d'une couleur pour une autre, modification de l'aspect du projet, diminution de l'emprise du projet etc.)

Je vous remercie de bien vouloir me faire part, par écrit, des choix qui seront les vôtres avant que je poursuive et finalise la mission de conception générale que vous m'avez confié, puis celle de réalisation du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.

Je reste bien évidemment à votre disposition pour que nous échangions sur le sujet.

Attention, le fait d'avoir évoqué le sujet avec le client à l'occasion d'une ou plusieurs réunions ne suffit pas. Le client doit, en tout état de cause, prendre position par écrit. En cas de litige, l'architecte devra pouvoir faire la preuve que le conseil a été correctement donné, mais aussi que le client a fait des choix en toute connaissance de cause.

GUIDE D’ANALYSE RÉGLEMENTAIRE DE L’ARCHITECTE

ÉTUDE DES RISQUES ET DES SERVITUDES DÉCLARÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE OU CONSTATÉES PAR L’ARCHITECTE

Servitudes	Oui	Non	Nature / Référence	Problème particulier Si oui, solutionné ?
Commune Loi Littoral Commune Loi Montagne				
Liste des règles d'urbanisme opposables 1. PLU 2. Carte communale 3. Plan d'exposition au bruit 4. Règlement sanitaire départemental 5. PSMV / AVAP / SPR 6. ZAC 7. Opération spéciale (PPA, GOU, etc.) 8. Déclaration de projet, DPMECDU 9. Procédure intégrée 10. Plan de prévention de risques 11. Autres				
Risques : 1. Naturels : – Submersion – Érosion littorale – Inondation – Incendie – Avalanche 2. Technologiques ou nucléaires				*Préciser lesquels : nature de la zone ? distances ou hauteurs ? destinations ?*
DUP (expropriation en cours)				
Emplacement réservé				
Permis d'innover (cf. formulaire spécial à remplir)				

Monument historique : – Dans un périmètre de 500 mètres – En covisibilité				
Site inscrit / classé				
ZNIEFF, ZICO, Natura 2000				
Autorisation environnementale				
Evaluation environnementale – Obligatoire ? – Cas par cas ?				
Enquête publique				
ICPE – Autorisation – Enregistrement – Déclaration – Nature : activité : rubrique nomenclature – Distance – Réciprocité – Préoccupation / antériorité				
Site ou sol pollué				
Changement d'usage nécessaire				
Dérogation espèces protégées				

IOTA / Loi sur l'eau				
Défrichement				
Espace boisé classé				
ERP / IGH				
Projet d'intérêt collectif / service public				
Autres				
Analyse des titres de propriété & autorisations antérieures : – Risque civil lié au droit de propriété, servitude, etc. – Caducité de la promesse de vente – Légalité des constructions existantes – Autres				
Servitudes de droit privé : – Servitude non aedificandi – Servitude non altius tollendi – Servitude de surplomb – Autres				
Servitude de cour commune				

Domaine public : – Autorisation de surplomb (balcons, etc.) – Arrêté / plan d'alignement – Autorisation d'accès à la voie publique – Autre : AOT ? COT ? – Sécurité terroriste – Sécurité publique – Autres				
Lotissement : – Règlement de lotissement > 10 ans – Règlement de lotissement < 10 ans – Cahier des charges de lotissement : – Stipulations du CCL pouvant impacter le projet				
Autres				

GUIDE D’ANALYSE RÉGLEMENTAIRE DE L’ARCHITECTE

CONFORMITÉ AU PLU

Conformité (oui/non)	PLU / Dispositions applicables	Observations
	Destinations des constructions 1. Admises 2. Interdites 3. Sous conditions	
	Morphologie urbaine – Définition et principes	1. Implantation : 2. Emprise bâtie : 3. Recul et retraits : – recul : – retraits : 4. Espace de pleine terre : 5. Hauteur :
	Morphologie urbaine – aspect extérieur des constructions (C. urb., art. R. 111-27) Attention : monument historique / site classé – inscrit / PSMV	1. Dispositions générales : 2. Clôtures : 3. Aménagement des abords et plantations :
	Stationnement	
	Desserte par les réseaux et service urbains – desserte par la voirie et accès	
	Desserte par les réseaux et service urbains – desserte par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'énergie et les réseaux de communication numérique	

	Desserte par les réseaux et service urbains – collecte de déchets	
	Desserte par les réseaux et service urbains – réseaux de chaleur – numérique – vae, etc.	